Ngày 21/7/2005, Công an huyện CP kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện CP truy tố Trần Quốc Toàn về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS.

Ngày 10/8/2005, Viện kiểm sát nhân dân huyện CP ra cáo trạng truy tố Trần Quốc Toàn về tội "Vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS.

Câu hỏi 1(1 điểm): Là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Sinh tại cấp xét xử sơ thẩm, anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu hồ sơ vụ án trên?

Tình tiết bổ sung

Là luật sư tập sự được luật sư hướng dẫn phân công và được ông Sinh đại diện gia đình người bị hại đồng ý, luật sư tập sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Sinh tại cấp xét xử sơ thẩm. Khi đến Toà nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà đề nghị anh (chị) xuất trình Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa VPLS với ông Sinh, Quyết định phân công luật sư tập sự của Văn phòng luật sư và đơn chấp nhận luật sư tập sự của ông Sinh thì Toà án mới cấp giấy chứng nhận bào chữa và cho anh (chị) nghiên cứu hồ sơ.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về yêu cầu nêu trên của Thẩm phán chủ toạ phiên toà? Theo anh (chị), luật sư tập sự cần xuất trình giấy tờ gì và trao đổi với ai, tại sao?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Sau khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) có nhận xét gì về kết luận giám định pháp y?

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) cần kiến nghị gì với Tòa án nhân dân huyện CP?

Tình tiết bổ sung

Ngày 4/9/2004, Tòa án nhân dân huyện CP ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2004. Những người được triệu tập tham gia tố tụng tại phiên toà bao gồm: Bị cáo Trần Quốc Toàn; ông Nguyễn Viết Sinh, bà Nguyễn Thị Phương, ông Đoàn Văn Nghĩa, Giám định viên Trần Hồng Hưng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, giám định viên Trần Hồng Hưng vắng mặt không có lý do.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) có đề nghị gì với Hội đồng xét xử, tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, trong lời luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng: khi tàu cách bờ khoảng 200m, Toàn bỏ lại cháu Long ở trên tàu và về thành phố Hạ Long xin tiền mẹ, nhưng với thời gian quá lâu (gần 3 tiếng) cháu Long ở trên tàu một mình, tuổi nhỏ cộng với đêm tối nước biển to nên cháu sợ đã rơi xuống biển dẫn đến cái chết thương tâm của cháu. Tuy bị cáo không có hành vi tác động trực tiếp vào cơ thể cháu Long dẫn đến cái chết của cháu song bị cáo phải ý thức được để cháu Long chưa đầy 9 tuổi trên tàu một mình, trong đêm tối, khi nước biển lên to sẽ làm cho cháu Long sợ rơi xuống biển rồi chết.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 03 năm tù giam về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS, buộc Toàn phải bồi thường cho ông Sinh 25.000.000 đồng tiền mai táng phí và sửa chữa tàu.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những ý chính trong luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Viết Sinh?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân huyện CP xử phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 02 năm tù giam về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS, buộc Toàn phải bồi thường cho ông Sinh 25.000.000 đồng tiền mai táng phí và sửa chữa tàu, được trừ 3.000.000 đồng đã bồi thường trước.

Ngày 21/9/2005, ông Sinh làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm:

- Xem xét lại bản án sơ thẩm vì việc điều tra chưa đầy đủ;
- Buộc gia đình bị cáo bồi thường thay cho bị cáo vì bị cáo bị phạt tù giam nên gia đình ông không biết đến bao giờ mới nhận được tiền bồi thường của bị cáo.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp ông Sinh sửa đơn kháng cáo cho phù hợp với pháp luật.

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/10/2005, Công an Thành phố HL khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chung về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tài liệu điều tra vụ án này xác định Trần Quốc Toàn đã bán chân vịt của tàu ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005.